PEDRO JUAN
MONTOYA GALLEGO
ABOGADO ASESOR

CHECKLIST PARA CONTRATISTAS DEL ESTADO · PJ ABOGADO SLE·LSC

¿Está por perder el plazo para liquidar sus contratos?

Un contrato terminado y sin liquidar es plata detenida: saldos retenidos, garantías abiertas y reclamaciones que caducan. Esta hoja le dice qué fechas vigilar y qué llevar a la mesa. Aplica a contratos del Estatuto General de Contratación que requieren liquidación.

LA LÍNEA DE TIEMPO · ART. 11 LEY 1150 DE 2007 · EJEMPLO: CONTRATO TERMINADO EL 15-MAR-2025, SIN PLAZO PACTADO

Día 0
Terminación

Vence el plazo de ejecución, o se expide el acto o el acuerdo de terminación.

15-mar-2025

+4 meses
Liquidación de mutuo acuerdo

Dentro del plazo del pliego o del contrato; si no hay, cuatro meses.

hasta 15-jul-2025

+2 meses
Liquidación unilateral

Si no hubo acuerdo o el contratista no se presentó.

hasta 15-sep-2025

+24 meses
Último plazo

Mutuo acuerdo o unilateral «en cualquier tiempo» dentro de dos años. Después, la entidad ya no puede liquidar.

hasta 15-sep-2027

1 · EL DÍA QUE TERMINA EL CONTRATO

- ☐ Identifique el hito real de terminación: vencimiento del plazo, acto o acuerdo. De esa fecha corre todo.
- ☐ Revise si el pliego o el contrato pactaron un plazo propio para liquidar. Si no, rigen los cuatro meses.
- ☐ Calcule y agende las tres fechas límite. Los meses se cuentan por calendario; si el último día es inhábil, verifique la regla aplicable.
- ☐ Si la entidad no convoca, convóquela usted por escrito antes de que venza el plazo de mutuo acuerdo, y guarde la prueba.

2 · LO QUE DEBE LLEVAR A LA MESA

- ☐ Balance financiero cuadrado al peso: valor inicial, adiciones, pagos, anticipo amortizado, saldos a favor y en contra.
- ☐ Informe final de supervisión o interventoría y actas de recibo.
- ☐ Constancia de aportes a seguridad social y parafiscales de toda la vigencia. (Art. 50 Ley 789 de 2002)
- ☐ Multas, sanciones, reclamaciones y mayores costos pendientes, con sus soportes.

3 · LAS GARANTÍAS

- ☐ Cumplimiento: vigente como mínimo hasta la liquidación.
- ☐ Salarios y prestaciones: plazo del contrato y tres años más.
- ☐ Estabilidad y calidad de la obra: no menos de cinco años desde el recibo a satisfacción.
- ☐ Prevea el costo de ampliarlas: la entidad puede exigirlo para liquidar. (Art. 60 Ley 80 de 1993; Decreto 1082 de 2015)

4 · ANTES DE FIRMAR EL ACTA

- ☐ Lea qué declara el acta a paz y salvo: lo que allí se transa queda cerrado.
- ☐ Deje salvedades expresas, concretas y cuantificadas sobre todo lo que no acepte. (Art. 11 Ley 1150 de 2007)
- ☐ Una salvedad genérica («nos reservamos el derecho a reclamar») suele no proteger nada.
- ☐ Desde la firma corren dos años para demandar lo salvado. (Art. 164-2-j CPACA)

Si el contrato nunca se liquida: los dos años para demandar en controversias contractuales empiezan a contar al vencer los dos meses de la liquidación unilateral (art. 164, num. 2, lit. j, Ley 1437 de 2011). En el ejemplo, hasta el 15-sep-2027. La liquidación no es obligatoria en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (art. 60 Ley 80, modificado por art. 217 Decreto 19 de 2012). Las entidades de régimen especial siguen su manual de contratación.

¿Tiene contratos terminados sin liquidar?
Diagnóstico de 45 minutos sin costo.

pjabogado.github.io
pjabogados1@outlook.com · WhatsApp (+57) 314 617 4095
PJ ABOGADO SLE·LSC · Medellín

Normas verificadas el 17-oct-2026. Información general sobre el Estatuto General de Contratación; no reemplaza el análisis de un contrato concreto. Las fechas del ejemplo suponen que no se pactó plazo de liquidación.